МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2021.02.11 № 1/168

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД,
УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН
ДАРГА С.АМАРСАЙХАН ТАНАА

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн 27 дугаар тогтоолоор 2021 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн 06:00 цагаас 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06:00 цаг хүртэл нийслэлд Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжсэн болно. Энэ хүрээнд Улсын онцгой комиссоос авч хэрэгжүүлж байгаа зарим арга хэмжээ нь хүний эрхийг зөрчиж буй талаар гомдол, мэдээлэл Хүний эрхийн Үндэсний Комисст ирж байна.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2021 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр хийсэн ажиглалт, мониторингийн хүрээнд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж буй төрийн албаа хаагчидтай ярилцлага хийхэд ээлжээр эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх тухай мэдээллийг ажлын цаг дууссаны дараа буюу шөнийн цагаар танилцуулж, 06 цагаас эхлэн үүрэг гүйцэтгүүлсэн, гүйцэтгэх ажил үүргийн талаар зааварчилгаа, зөвлөмжийг тодорхой танилцуулаагүй, албаа хаагчдыг хувийн бэлтгэл хангах боломжоор хангаагүй, үүрэг гүйцэтгэх төрийн албан хаагчдыг нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх шаардлага тавьсан хэдий ч нийтийн тээврийн чиглэл, маршрут тодорхой бус, хүрэлцээ хангалтгүй, сургуулийн өмнөх насны хүүхэдтэй болон жирэмсэн эмэгтэй, өрх толгойлсон эх /эцэг/, гэр бүлийн гишүүдийг зэрэг дайчилсан, хүйтний улиралд 8 цаг тасралтгүй эргүүл хийлгэж байгаа нь болон бие засах, дулаацах байр, мөн халуун цай, ус, хоолоор хангахгүй байгаа нь хүнлэг бус байна гэх зүйлсийг хэлсэн болно. Мөн шөнийн цагаар эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх албаа хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээний талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй байна.

Иймд Коронавируст халдварын /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3.3-т заасныг тус тус үндэслэн хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Комиссын Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

152100305

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын
2021 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн
1/168 дугаар албан бичгийн хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ЗӨВЛӨМЖ

1. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэгт “Мэргэжлийн ангийг Монгол Улсын харьяат, хөдөлмөрийн чадвартай, 18-60 хүртэлх насны эрэгтэй,18-55 хүртэлх насны эмэгтэй иргэнээр бүрдүүлэх бөгөөд цэргийн жинхэнэ алба хаагч, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, сургуульд элсэхийн өмнөх насны хүүхэдтэй болон жирэмсэн эмэгтэй, өрх толгойлсон эх /эцэг/ хамаарахгүй” гэсэн заалтыг мөрдөх;

2. Үүрэг гүйцэтгэж байгаа төрийн албан хаагчдыг хөдөлмөрийн наад захын таатай нөхцөлөөр хангах. Тухайлбал, үүрэг гүйцэтгэх цэгт саадгүй хүрэх, буцах тээврийн хэрэгслээр үйлчлэх, хоол хүнс, түр дулаацах байр, бие засах газар ашиглах боломжийг бүрдүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах;

3. Албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарь, гүйцэтгэх үүрэг, шаардлагатай тохиолдолд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, лавлагаа авах байгууллага, албан тушаалтны мэдээллийг тодорхой мэдээлэх.

4. Шөнийн цагаар эргүүл хяналтын үүргийг эмэгтэй албан хаагчаар гүйцэтгүүлэхгүй байх,

5. Үүрэг гүйцэтгэж байгаа төрийн албан хаагчдыг халдвар хамгааллын болон шаардлагатай хэрэгслээр хангах, тухайлбал, гар чийдэн, шүгэл, тэмдэглэлийн дэвтэр, хамгаалах хэрэгсэл, амны хаалт гэх мэт.

6. Төрийн албан хаагчдын эргүүл, хяналтын үүрэг гүйцэтгэх ажиллагааг зохион байгуулахдаа Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан хүмүүнлэг, шуурхай, ил тод, хариуцлагатай байх, мэргэжлийн нэгдмэл удирдлагатай байх зарчимд нийцүүлэн явуулах.